

1503919-93.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/06/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME LOPES RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1354/2021

Vistos etc.,

I - GUILHERME LOPES RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 14 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503919-93.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1503919-93.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME LOPES RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1354/2021

Vistos etc.,

I - GUILHERME LOPES RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 16h20min, na Rua Doutor Jaime

Pinheiro de Ulh a Cintra, n.  10, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tr fico, 07 (sete) por  es de coca na, pesando 5g (cinco gramas), 11 (onze) por  es de crack, pesando 0,5g (cinco decigramas), e 02 (duas) por  es de maconha, pesando 1,6g (um grama e seis decigramas), subst ncias entorpecentes causadoras de depend ncia f sica e/ou ps quica, o que fazia sem autoriza  o ou em desacordo com determina  o legal ou regulamentar.

O r u, por n o ter sido localizado, bem como por n o ser cab vel a notifica  o por edital, apresentou defesa pr via (fls. 83/84).

A den ncia foi regularmente recebida por decis o de 21 de fevereiro de 2022 (fls. 99/100).

O acusado foi preso preventivamente em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 108/109).

Citado pessoalmente (fls. 118), o acusado reiterou os termos da defesa pr via apresentada (fls. 124).

Foi designada audi ncia de instru  o, interrogat rio, debates e julgamento (fls. 126).

Como medida de instru  o criminal, em audi ncia realizada em 14 de junho p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusa  o e, ao final, interrogado o r u (depoimento colhido pelo m todo de videoconfer ncia por interm dio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 151).

Em debates, o Minist rio P blico requereu a proced ncia da a  o penal. A Defesa pugnou pela absolvi  o e, em tese alternativa, em caso de condena  o, pleiteou: a) a fixa  o da pena no m nimo legal; b) o reconhecimento das atenuantes da confiss o espont nea e da menoridade relativa; c) a aplica  o da causa de diminui  o prevista no   4  do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau m ximo; d) a fixa  o do regime aberto para cumprimento de pena, com a sua substitui  o por uma pena restritiva de direitos; e) a considera  o do tempo de pris o preventiva para a fixa  o do regime aberto para o cumprimento de pena; e f) a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 152/154).

  o relat rio.

Decido.

II - A presente a  o penal   procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada nos autos por interm dio do Auto de Exibi  o e Apreens o de fls. 11/12, Guia de Dep sito Judicial de fls. 51 e Laudo de Exame Qu mico-Toxicol gico de fls. 54/56.

Quanto   autoria, o r u confessou a pr tica delitativa em ju zo; disse que praticava o tr fico de drogas como forma de sustento do pr prio v cio, tendo em vista que era dependente qu mico.

Al m disso, os policiais militares relataram em ju zo que avistaram o r u em atitude suspeita, agachado em um conhecido ponto de venda de drogas e aparentando tentar esconder algo, de modo que procederam   sua abordagem. Disseram que, ap s efetuarem revista pessoal, localizaram com o acusado 11 (onze) por  es de crack, 07 (sete) por  es de coca na e 02 (duas) por  es de maconha, al m da quantia de R\$ 26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos) em dinheiro. Por fim, o reconheceram em audi ncia.

Inicialmente, vislumbro ser poss vel a forma  o de minha convic  o com suped neo nos depoimentos dos policiais militares, que foram coerentes e harm nicos ao descreverem as etapas que resultaram na localiza  o dos entorpecentes em poder do acusado.

Al m disso, diferentemente do aventado pela Defesa, o fato de os policiais terem destornado quanto ao r u ter ou n o admitido a pr tica delitativa durante a abordagem n o tem o cond o de afastar a credibilidade de suas palavras.

Portanto, n o h  raz o para negar cr dito  s palavras dos agentes que efetuaram a pris o, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o r u.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais respons veis pela pris o em flagrante do acusado constitui meio de prova id neo a embasar o  dito condenat rio, mormente quando corroborado em Ju zo, no  mbito do devido processo legal." (STJ - Habeas Corpus 191288/SP - 5  Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, a variedade de entorpecentes apreendida com o r u   elemento apto a

indicar que eles se destinavam à entrega ao consumo de terceiras pessoas. Além disso, é irrelevante que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo. Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo réu foi a de “trazer consigo”.

Finalmente, observo não constar dos autos qualquer elemento que indique ter sido o réu coagido ou intimidado a confessar. Ademais, a confissão ofertada se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios e constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: “A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'.” (TJ-SP – Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO – 8ª Câmara de Direito Criminal – j. 30/04/2015)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou jardineiro (fls. 08). Muito embora confesso, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Ademais, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, observando-se que o peso líquido dos entorpecentes apreendidos não é expressivo – 5g (cinco gramas) de cocaína, 0,5g (cinco decigramas) de crack, e 1,6g (um grama e seis decigramas) de maconha – e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique à atividade ou organização criminosas, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado GUILHERME LOPES RAMOS, qualificado nos autos (R.G. nº 58.456.063 – IIRGD – fls. 103/107), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por

ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados".

Decreto a perda da quantia apreendida com o acusado (R\$ 26,40 - vinte e seis reais e quarenta centavos - Guia de Depósito Judicial de fls. 51) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 22 de junho de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA